

1507270-31.2018.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... da cela 6. Está preso em razão de tráfico de drogas, já foi preso por dano, furto, receptação, roubo e corrupção de menores. Atualmente cumpre pena, mas não responde por outro processo.

Observa-se das declarações feitas pelo réu em Juízo que ele estava em tratamento de tuberculose na cela de número 4 da enfermaria, sendo que a fiação em questão que foi arrancada estava instalada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507270-31.2018.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507270-31.2018.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2065647/2018 - 08º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 1716771

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIMILSON FELICIANO DOS SANTOS

CONCLUSÃO:

Em 23 de junho de 2022, faço os presentes autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Autos digitais controle nº 2254/2018:

Vistos.

BRUNO GALTAROCA, qualificado à fls.02, e EDIMILSON FELICIANO DOS SANTOS, qualificado às fls.02/03, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 163, "caput" e parágrafo único, inciso III, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 15h00, nas dependências do CDP local, situada à Estrada Yae Massumoto, nº 800, bairro Cooperativa, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes, com unidade de propósitos e desígnios, deterioraram coisa alheia,

pertencente ao patrimônio público do Estado de São Paulo, qual seja, a fiação elétrica da cela 02 do referido estabelecimento prisional.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados ajustaram-se para retirarem a fiação elétrica da cela 06 e arremessarem para o raio 01. Nestas circunstâncias, os denunciados arrancaram a fiação elétrica da cela 06 e começaram a passá-la pelo ralo, com o objetivo de arremessarem os fios até o raio 01.

Todavia, um procedimento de inspeção constatou a existência de fiação elétrica no ralo do pátio e, realizada minuciosa busca, detectou-se que fios elétricos teriam sido arrancados da cela 06, causando dano que, posteriormente, foi comprovado pela perícia realizada no local (fls.09/11).

Foram arroladas três testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls.4/139.

A denúncia foi recebida em 11/12/2020, sendo determinada a citação dos réus para responderem aos seus termos, dentre outras providências (fls.190/191).

O réu EDMILSON FELICIANO DOS SANTOS foi citado pessoalmente em 09/02/2021 (fl. 235).

O réu BRUNO GALTAROCA não foi encontrado pessoalmente (fls. 242, 248, 282, 283 e 294) para ser citado, tendo sido citado por edital às fls. 293.

Folhas de antecedentes estaduais encontram-se juntadas a fls. 215/223 (Edmilson) e 224/232 (Bruno).

Folhas de antecedentes federais acham-se juntadas a fls.202 (Edmilson) e fls. 203 (Bruno).

Certidões SGCs acham-se juntadas a fls. 204/207 (Bruno) e 208/214 (Edmilson).

Laudos foram encartados aos autos, a saber: fls. 09/11 (local).

A Defensoria Pública nomeada em favor do réu EDMILSON FELICIANO DOS SANTOS ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fls.247).

O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.299/301 em 25.02.2022, determinando-se o desmembramento do feito em relação a Bruno Galtaroca, o que veio a ocorrer (vide fls. 305).

Foi, assim, designada a audiência de instrução, debates e julgamento em relação ao réu EDMILSON FELICIANO DOS SANTOS, durante a qual foram inquiridas duas testemunhas foram inquiridas, tendo havido desistência da remanescente (fls. 328 e 334). Na sequência, o réu foi qualificado e interrogado. As partes debateram oralmente. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos moldes da denúncia. De sua parte, a Defesa postulou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de benefícios legais (fls. 336/342).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é improcedente.

Em que pese o fato da materialidade delitiva restar evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06 e pelo laudo pericial de fls.9/11, a autoria não restou suficientemente comprovada, como se verá.

Em Juízo, o réu Edmilson negou a prática do ilícito. Declarou que quem arrancou o fio foi o réu Bruno. Disse que à época estava na enfermaria há três dias, sendo que estava deitado em sua cela (a de nº 4), quando entraram vários funcionários, os quais mandaram que ele e outros que estavam nas outras celas tirassem toda a roupa e fossem para a área de sol. Disse que estavam em cinco presos na enfermaria, sendo que cada um estava numa cela diferente, sendo que na ocasião estava acometido de tuberculose. Disse que foram levados à área de sol, sendo que Bruno confessou que era ele quem tinha arrancado o fio e estava tentando arremessá-lo pelas telas que ficam no local em direção ao outro raio e não ele. Afirmou que quando os agentes chegaram, Bruno colocou a fiação dentro de um ralo existente naquela área destinada ao banho de sol. Disse que estava na cela 4 e os fios foram retirados da cela 6. Está preso em razão de tráfico de drogas, já foi preso por dano, furto, receptação, roubo e corrupção de menores. Atualmente cumpre pena, mas não responde por outro processo.

Observa-se das declarações feitas pelo réu em Juízo que ele estava em tratamento de tuberculose na cela de número 4 da enfermaria, sendo que a fiação em questão que foi arrancada estava instalada entre as celas 5 e 6, como se verifica no laudo

acostado às fls.9/11 dos autos.

Destaco que a testemunha Vanderlei Antonio Groto, agente penitenciário, declarou que não se recordava da ocorrência, pois sua função era apenas levar documentos às Delegacias acerca de fatos ocorridos na Penitenciária, de modo que nada pôde esclarecer quanto à autoria.

Já a testemunha Adauto Adriano de Lima, também agente penitenciário, declarou que as ocorrências desse tipo são constantes e que dessa especificamente não se lembrava muito bem. Narrou que achava que na ocasião havia sido arrancada a fiação de uma cela da enfermaria e que um dos presos havia tentando lançar a fiação pelo pátio de sol para o raio 1. Informou que quando esse tipo de ocorrência acontece eles costumam reunir os presos e aguardar que alguém assuma a autoria do fato. Não se lembrou exatamente em que cela havia ocorrido o dano, mas apenas que um dos presos havia retirado a fiação que era fixada na parte externa da cela e tentado lançar para o raio 1 pelo pátio externo. Disse que os guardas que estavam na muralha viram o fio sendo arremessado, mas que não conseguiram identificar quem tinha praticado a ação. Relatou que na época foi perguntado quem tinha praticado o ato e os réus assumiram que tinham tirado a fiação para mandar para o raio 1, porém, sequer conseguiu se recordar quem estava em que cela e quem tinha admitido a prática delitiva. Explicou que os presos arrancam tais fiações para ligarem microcelulares nas celas (gravação audiovisual no SAJ).

Essas as provas.

Destaco que o réu negou a prática do crime em Juízo, ratificando o quanto havia declarado durante procedimento administrativo (fls. 131), ou seja, que não fora ela quem havia praticado o ilícito.

Observo que não consta dos autos as declarações de Bruno na fase administrativa e, portanto, não se sabe se ele admitiu a autoria.

E os agentes ouvidos em Juízo pouco se recordaram dos fatos, dada a quantidade de fatos semelhantes ocorridos naquele estabelecimento e face o tempo decorrido desde o evento, dificultando que se lembrassem de detalhes significativos para a elucidação do ocorrido e especialmente acerca da autoria.

Assim, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos, de rigor absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para absolver EDIMILSON FELICIANO DOS SANTOS, RG nº 43676327, da prática do crime previsto no artigo 163, "caput" e parágrafo único, inciso III, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 23 de junho de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA